

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4718 -
4719/2530

นางพิมพ์ โพบางผาง กับพวก
นางเอื้อน ทิพย์สำราญ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 21

ongunpanrumsatetbaekmaewajepheethimayusannesamaraekiepkiewkrangraekda
ภายใน 12 เดือนแต่ก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก จึงไม่เป็นพืชไร่ ที่ดินซึ่งปลูกongunpanrumsatetbaek
ดังกล่าวไม่เป็นนาอันจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนขายที่ดินเนื้อที่ ๑๐ ไร่ราคา
๘,๑๐๐ บาทให้โจทก์ที่ ๑ และโอนขายที่ดินเนื้อที่ ๔ ไร่ราคา ๓๒,๔๐๐ บาทให้โจทก์ที่
๒ โดยอ้างว่าโจทก์ทั้งสองเช่าที่ดินดังกล่าวจากเจ้าของเดิมปลูกongun และได้รับความ
คุ้มครองจากพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ จำเลยรับโอน
ที่ดินจากเจ้าของเดิม โจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิซื้อที่ดินจากจำเลย

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสองบุกรุกที่ดินพิพาทโดยเจ้าของที่ดิน
คนเดิมไม่ทราบ โจทก์ทั้งสองปลูกขมพู่ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น จึงไม่ได้รับความคุ้มครอง
จากพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และโจทก์ทั้งสองมิได้

ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวในการขอซื้อที่ดินจึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินในส่วนที่โจทก์ทั้งสองครอบครองทำประโยชน์อยู่ให้โจทก์ทั้งสองหากจำเลยไม่ไปทำการโอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลย

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่พอพียงว่าอุ้งที่โจทก์ปลูกเป็นพืชไร่ตามความหมายในพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ โจทก์จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าอุ้งนพันธุ์มะตะแขกที่โจทก์ทั้งสองปลูกในที่ดินพิพาทเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากใช้เวลาปลูก ๘-๑๐ เดือนจะเก็บผลได้และมีอายุถึง ๓ ปีก็ตายดังนั้นแม้อุ้งนพันธุ์ดังกล่าวจะเป็นพืชที่มีอายุสั้นและสามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกได้ภายใน ๑๒ เดือนก็ไม่ใช่พืชไร่ที่ดินพิพาทจึงไม่เป็นไปตามความหมายของพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ โจทก์ทั้งสองย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายรพี มัชฌิมศรัทธา

ศาลอุทธรณ์ - นายรุทธ์ ถนอมกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------